

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7028/2539

บริษัท เงินทุน สกุลไทย จำกัด
นางสาว พนิดา พิพัฒนธรรวงค์
นาย ชาคิต กิติรัตนตระการ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 271

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 689, มาตรา 690

ผู้ร้องนำที่ดินมาวางเป็นประกันต่อศาลเพื่อให้จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับคดีระหว่างฎีกาโดยผู้ร้องทำสัญญาค้ำประกันต่อศาลว่าถ้าจำเลยแพ้คดีโจทก์
และไม่นำเงินมาชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนหนี้เท่าใดผู้ร้องยอมให้
บังคับคดีเอาจากหลักทรัพย์ที่ผู้ร้องได้นำมาวางไว้เป็นประกันทันทีเป็นการทำสัญญา
ค้ำประกันไว้ต่อศาลด้วยการนำที่ดินมาวางเป็นประกันต่อศาลทั้งนี้เพื่อให้ศาลทุเลา
การบังคับคดีในระหว่างฎีกาเมื่อศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง
ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ศาลย่อมออกคำบังคับให้ผู้ร้องได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องผู้
ร้องใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา274ไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องทำ
สัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ3ลักษณะ11เรื่องค้ำประกันดังนั้นจึงไม่อาจนำมาตรา689และ690แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นต้อง
ตามเงื่อนไขที่ผู้ร้องให้สัญญาต่อศาลว่าผู้ร้องยอมให้บังคับคดีเอาจากที่ดินที่ผู้ร้องวาง
เป็นประกันไว้ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้ออกคำบังคับแก่ผู้ร้องได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยชำระ
เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด
นำเงินมาชำระหนี้จนครบ จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลฎีกามี
คำสั่งว่า ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาผู้ร้องและนายวิชฌ์ สกุล
ภิญโญ จึงได้ทำสัญญาไว้ต่อศาลยอมตนเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
โดยผู้ร้องนำที่ดินโฉนดเลขที่ 49283 ส่วนนายวิชฌ์นำที่ดินแปลงอื่นรวม 5 แปลง มา
เป็นหลักประกันในการทุเลาการบังคับคดีตามคำสั่งศาลฎีกาดังกล่าว ต่อมาศาลฎีกา
พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลชั้นต้นออกคำบังคับให้จำเลย
ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว จำเลยไม่ชำระศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแก่จำเลย
โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์จำนองของจำเลยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2535 วันเดียวกันนั้นโจทก์ได้ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแก่ผู้ร้องและนาย
วิชฌ์เพื่อยึดที่ดินที่ผู้ร้องและนายวิชฌ์นำมาวางเป็นหลักประกันไว้ อ้างว่าจำเลยยัง
มิได้ชำระหนี้และทรัพย์จำนองมีราคาต่ำไม่พอชำระหนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออก
หมายบังคับคดีตามที่โจทก์ขอ และได้ออกหมายบังคับคดีลงวันที่ 22 มิถุนายน 2535
แต่ข้อความในหมายกลับระบุว่าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดทรัพย์สินของ
จำเลย หลังจากนั้นผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหลักประกันหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2536 โดยผู้ร้องขอเปลี่ยนเอาที่ดินโฉนดเลขที่ 65026 มาเป็น
หลักประกันแทน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อมเพื่อพิจารณาหลักประกันใหม่ก่อน
แต่มิได้มีการนัดพร้อมครั้งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ยื่นคำร้องว่าหมายบังคับ
คดีลงวันที่ 22 มิถุนายน 2535 ผิดพลาด ขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขศาลชั้นต้นให้นัด
พร้อมใหม่ ครั้นถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้ร้อง
และสั่งคำร้องขอให้แก้ไขหมายบังคับคดีของโจทก์สำหรับผู้ร้องและนายวิชฌ์ว่า

โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีผู้ร้อง และนายวิษณุโดยโจทก์ยังไม่ได้ขอออกคำ
บังคับจึงไม่อาจออกหมายบังคับคดีได้ อย่างไรก็ตามให้ออกคำบังคับแก่ผู้ร้องและนาย
วิษณุผู้คำประกัน

ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่ง ที่ ให้ ออกคำบังคับ แก่ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องเป็นผู้คำประกันจำเลยมีสิทธิอ้าง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 689 และ 690 ได้ ดังนั้นจึงต้องบังคับคดี
เอาจากทรัพย์สินของจำเลยก่อนหากไม่พอชำระหนี้แก่โจทก์จึงค่อยบังคับคดีจาก
ทรัพย์สินของผู้ร้อง ที่ศาลชั้นต้นออกคำบังคับแก่ผู้ร้องทันทีจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า
กรณีที่ผู้ร้องนำที่ดินมาวางเป็นประกันต่อศาลเพื่อให้จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับคดีระหว่างฎีกาโดยผู้ร้องทำสัญญาคำประกันต่อศาลว่าถ้าจำเลยแพ้คดีโจทก์
และไม่นำเงินมาชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนหนี้เท่าใด ผู้ร้องยอมให้
บังคับคดีเอาจากหลักทรัพย์ที่ผู้ร้องได้นำมาวางไว้เป็นประกันทันที เป็นการทำสัญญา
คำประกันไว้ต่อศาลด้วยการนำที่ดินมาวางเป็นประกันต่อศาลทั้งนี้เพื่อให้ศาลทุเลา
การบังคับคดีในระหว่างฎีกา เมื่อศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง
ให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ ศาลยอมออกคำบังคับให้ผู้ร้องได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องผู้
ร้องใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 ไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้อง
ทำสัญญาคำประกันการชำระหนี้ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 ลักษณะ 11 เรื่องคำประกัน ดังนั้น จึงไม่อาจนำมาตรา 689 และ 690 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ บังคับตามที่ผู้ร้องฎีกา เมื่อข้อเท็จจริงได้
ความว่าจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นต้องตามเงื่อนไขที่ผู้ร้องให้สัญญาต่อ

ศาลว่าผู้ร้องยอมให้บังคับคดีเอาจากที่ดินที่ผู้ร้องวางเป็นประกันไว้ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งให้ออกคำบังคับแก่ผู้ร้องได้

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>